



RESOLUCIÓN 405-2026/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (COMISIÓN)
DENUNCIANTE : PEDRO TERRONES TERÁN (SEÑOR TERRONES)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A. (BANCO BBVA)¹
MATERIAS : DEBER DE IDONEIDAD
METODOS COMERCIALES COERCITIVOS
ACTIVIDADES : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Los Olivos, 30 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Por Resolución 2 del 11 de setiembre de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (Secretaría Técnica), admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Terrones contra Banco BBVA, el 29 de abril de 2024², por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código), en los siguientes términos:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 29 de abril de 2024, subsanado el 22 de agosto de 2024, presentada por el señor Pedro Terrones Terán contra Banco BBVA Perú S.A., por:

- (i) *Presunta infracción al artículo 19 y literal b) del numeral 56.1 del artículo 56 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, **en tanto el denunciado habría emitido una tarjeta – empresarial capital de trabajo cuenta N°4919128367484822 con una línea de S/ 100 000,00, a nombre del denunciante sin su consentimiento.***
- (ii) *Presunta infracción al al(sic) artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, **en tanto el denunciado no habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen operaciones efectuadas el 1 de marzo de 2024 de acuerdo al Cuadro 2, las cuales fueron cargadas en la Cuenta Independiente en Soles N° 0011-0814-021415467119 de titularidad del denunciante.***

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 2 700,00
2	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 4 900,00
3	01-03-2024	DISPOSICIÓN EFECTIVO	S/ 38 000,00

(...» (sic)

¹ RUC 20100130204.

² Complementado mediante escrito del 22 de agosto de 2024.



(Énfasis y subrayado agregado).

Descargos

2. El 6 de noviembre de 2025, Banco BBVA presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

Respecto a la imputación (i)

- (i) El 19 de julio de 2023, el denunciante se apersonó a nuestra agencia del distrito de Puente Piedra, a fin de contratar la tarjeta de crédito materia de cuestionamiento, la misma que se dio con la validación de la firma y huella respectiva, y pasando por *"HIT biométrico"*.
- (ii) Así, con el control biométrico se permitió verificar fehacientemente la identificación del denunciante, existiendo una coincidencia plena con el reporte del registro biométrico de su huella digital de la RENIEC, lo que quedó grabado en sus archivos informáticos.

Respecto a la imputación (ii)

- (iii) Las tres operaciones cuestionadas fueron procesadas correctamente, aplicándose las medidas de seguridad necesarias.
- (iv) Respecto al primer paso del proceso de autenticación reforzada, utilizamos una combinación de dos (2) factores de autenticación que corresponden a categorías diferentes y son independientes entre sí, a saber: (a) la credencial o contraseña de acceso de seis (6) dígitos ("algo que el usuario conoce"); y (b) el Softoken o Token digital de software activado ("algo que el usuario posee") como fuente o semilla.
- (v) El Softoken o Token digital es un mecanismo de seguridad instaurado para que sus clientes puedan concretar operaciones bancarias desde la Banca por Internet o Banca Móvil, siendo un mecanismo que se compone de dos (2) piezas: (a) la parte servidora; y (b) la parte cliente, siendo que esta última se encuentra instalada en el aplicativo móvil del Banco alojado en el celular del cliente.
- (vi) Respecto al segundo paso del proceso de autenticación reforzadas, la "parte cliente" del Softoken o Token digital permite que, por cada operación que se pretenda realizar, se genere un código o clave criptográfica de un único uso por "OTP", quedando acreditado que se cuenta con un "control ante ataques de hombre en el medio".
- (vii) El Reglamento de Ciberseguridad no prohíbe la "reutilización" de factores de autenticación, motivo por el cual —como incluso ha sido convalidado por la SBS— una entidad financiera podrá emplearla siempre que se encuentre

implementada una línea control base de seguridad, acorde con lo establecido en el literal d) del numeral 1 del artículo 17 del Reglamento de Ciberseguridad.

- (viii) Sin perjuicio de ello, en el caso concreto, no existe una “reutilización” de factores, en tanto nuestra entidad tiene implementada la línea de control base de seguridad consistente en la adopción de mecanismos de prevención para un número máximo de intentos fallidos de autenticación, prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.

Confidencialidad

3. Por Resolución 1352-2025/ILN-CPC del 26 de noviembre de 2025, se declaró la confidencialidad de la información contenida en (a) *«las secciones de dicho escrito donde se hace referencia y/o se reproducen determinados extractos de los Informes de “Modelo de Seguridad – Cumplimiento del artículo 19° de la Resolución SBS N° 504-2021 – Canales BxI/Glomo” y “Línea Base de controles de Seguridad”»*, mencionados en el escrito del 6 de noviembre de 2025, presentado por Banco BBVA; y (b) los documentos denominados *«MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA INDEPENDENCIA BBVA»* y *«ESTADO DE CUENTA DE TARJETA DE CRÉDITO CAPITAL DE TRABAJO»*, adjuntos al escrito del 6 de noviembre de 2025, presentado por el Banco BBVA.

Informe Final de Instrucción

4. Por Resolución 4 del 16 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción 762-2025/ILN-CPC del 16 de diciembre de 2025 y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones.
5. El 24 de diciembre de 2025, Banco BBVA formuló observaciones contra el informe final de instrucción, reiterando sus argumentos y añadiendo lo siguiente:
- (i) Cumple con adjuntar el contrato de tarjeta de crédito respectivo, en donde aprecia que el denunciante escribió su nombre completo y firmó los documentos contractuales respectivos en señal de conformidad.
 - (ii) Adjunta los reportes “Log Operaciones KT-80” en donde se registra la ejecución de transferencias a terceros.
 - (iii) Adjunta los reportes “Los validación Softoken-Kibana” en donde se aprecia la generación y uso correcto de la calve de autenticación criptográfica o clave token.
6. El señor Terrones no presentó observaciones.

ANÁLISIS

Cuestiones previas



Sobre la imputación de cargos

7. El artículo 156 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), dispone que la tipificación corresponde a la autoridad competente que conoce de la denuncia, aun cuando la norma aplicable no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal, adoptando medidas oportunas para la eliminación de cualquier irregularidad³.
8. Mediante **Resolución 2** del 11 de setiembre de 2024, la Secretaría Técnica imputó contra Banco BBVA la siguiente conducta infractora:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 29 de abril de 2024, subsanado el 22 de agosto de 2024, presentada por el señor Pedro Terrones Terán contra Banco BBVA Perú S.A., por:

- (i) *Presunta infracción al artículo 19 y literal b) del numeral 56.1 del artículo 56 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el denunciado habría emitido una tarjeta – empresarial capital de trabajo cuenta N°4919128367484822 con una línea de S/ 100 000,00, a nombre del denunciante sin su consentimiento. (...)» (sic)*

(Énfasis y subrayado agregado)

9. Al respecto, se aprecia que la referida conducta ha sido tipificada como presunta infracción al deber general de idoneidad (artículo 19 del Código) y a la prohibición de adoptar métodos comerciales coercitivos (artículo 56.1, inciso b); sin embargo, dada la naturaleza de la infracción, y en aplicación al principio de la especialidad, dicha conducta debe ser evaluada como presunta infracción a la prohibición de adoptar métodos comerciales coercitivos, en lo que respecta al hecho de obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente, tipificado en el artículo 56.1, inciso b), del Código⁴.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 156.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 56º.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden:

(...)

b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa. (...)

10. Sin perjuicio de lo mencionado, en aplicación del artículo 227 del TUO de la LPAG⁵ y del Principio de Eficacia establecido en el numeral 1.10 del artículo IV de la referida norma⁶, con la referida precisión no se evidencia vulneración al debido procedimiento, teniendo en cuenta que la conducta imputada es la misma y que, a lo largo del procedimiento, el denunciado ha tenido la oportunidad de ejercer válidamente su derecho de defensa, así como que obran en el expediente elementos suficientes para emitir un pronunciamiento respecto de la cuestión controvertida, corresponde que esta Comisión evalúe y se pronuncie sobre la conducta imputada considerando la precisión efectuada en el párrafo precedente.

Normativa Aplicable

Sobre el deber de idoneidad

11. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁷.
12. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición⁸.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 227.- Resolución

227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimaré las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

13. El artículo 104 del Código establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego el proveedor deberá demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad porque existe una ruptura del nexo causal⁹.

Sobre la adopción de medidas de seguridad

14. Respecto a las denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas, este Colegiado ha definido en pronunciamientos anteriores –en línea con el criterio establecido por la Sala¹⁰– que las imputaciones sobre tales operaciones deben formularse como falta de adopción y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes, a fin de evitar el procesamiento de operaciones no reconocidas¹¹.
15. En ese sentido, cuando se analicen dichos casos, corresponderá: (i) verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad consistentes en evidenciar la concurrencia de los requisitos de validez, esto es, la validación de la identidad del usuario, mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, así como el correcto registro de la tarjeta de débito o crédito; y, (ii) determinar si las operaciones cuestionadas y autorizadas por

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

9

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

10

Conforme a lo establecido en la Resolución 2063-2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018.

«20. En conclusión, este Colegiado considera que la Autoridad Administrativa ejerciendo su labor prevista por el artículo 84º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá imputar y analizar este tipo de denuncias en atención a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, independientemente de si los denunciantes invocan o no expresamente los términos “validez” y/o “medidas de seguridad”, en tanto que esta conducta por sí misma, consistente en el registro de operaciones no reconocidas, incluye tanto el monitoreo, como la validez de las operaciones, acorde a lo desarrollado precedentemente.

(...)

22. Por lo que, este Colegiado considera necesario variar el criterio adoptado respecto a la interpretación de la normativa sectorial antes citada, con la finalidad de realizar una única imputación de cargos y consiguiente análisis de las denuncias donde el consumidor desconoce las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito o débito, disponiendo que, a partir del presente caso, se omita identificar como presuntas infracciones independientes aquellas referidas a la validez y -de otro lado- a las medidas de seguridad; **siendo lo correcto imputar este tipo de denuncias en atención a la presunta falta de adopción de medidas de seguridad**, cuyo análisis involucrará el sistema de monitoreo empleado y -a su vez- la validez de las operaciones». (Subrayado y énfasis agregados)

11

Criterio acogido por esta Comisión mediante Resolución Final 270-2022/ILN-CPC del 27 de mayo de 2022 y Resolución Final 350-2022/ILN-CPC del 15 de julio de 2022.

la entidad financiera resultan acorde al movimiento histórico de transacciones del denunciante (comportamiento habitual de consumo del usuario).

16. En este orden de ideas, conviene traer a colación que mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
17. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.
18. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
19. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.
20. En atención a lo expresado por dicha norma, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo.
21. Cabe precisar, que dicho criterio también ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet;

(c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros¹².

22. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
23. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
24. Bajo tal premisa, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad, o, en su defecto, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

Sobre métodos comerciales coercitivos

25. El artículo 56.1 del Código establece que, de manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden: (...) b) Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

Análisis del caso en concreto

Sobre la contratación de tarjeta de crédito

26. El señor Terrones denunció que Banco BBVA la habría emitido una Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, con una línea de S/ 100

¹² Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 264-2024/ILN-CPC

000,00, sin contar con su previo consentimiento; lo que constituye una presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código.

27. En sus descargos, Banco BBVA que el denunciante solicitó la contratación de la referida tarjeta de crédito, apersonándose a su agencia ubicada en el distrito de Puente Piedra, suscribiendo los documentos contractuales respectivos y siendo validado por control biométrico.
28. Sobre el particular, la entidad financiera proporcionó copia del “Contrato de Tarjeta de Crédito Empresarial Capital de Trabajo” y del “Resumen Informativa – Tarjetas de Crédito Empresarial Capital de Trabajo”, ambos debidamente suscritos por el denunciante, con firma y huella dactilar, a través de los cuales se verifica la contratación de la tarjeta de crédito cuestionada.
29. De igual forma, se cuenta con reportes internos de la entidad financiera, en donde se verifica que la adquisición de la tarjeta de crédito fue validada y habilitada por control biométrico el 19 de julio de 2023. De igual forma, obra el “Reporte de Registro Biométrico – Huella Digital”, del cual se registra la coincidencia entre la huella registrada en RENIEC con la huella leída por la lectora del banco, realizada en la “Oficina Puente Piedra”.

Imagen 1 – Datos de la Tarjeta

Fecha de Alta: 19/07/2023 / Fecha de Baja: 05/03/2024

LÍNEAS A PANTALLA DATOS DE LA TARJETA									
NUMERO TARJETA	4919-12**--4822	TIPO	Q1	TCT	B	PEN	CHIP		
TITULAR	PEDRO TERRONES	F. CONSULTA	06-11-25						
F. ALTA	19-07-2023	SITUACION	BAJA	F. CONSULTA	06-11-25				
NUMERO CONTRATO	00110316755001664352	MONEDA	PEN	F. BAJA	05-03-2024	MOTIVO			
NUM. CUENTA CTR.	00110814190214154671	NUM CUENTA BIM							
CARACTERÍSTICAS									
LIMITE DE CREDITO	40,889.00	TIPO BLOQ	PREVENTIVO						
TARJETA URGENTE (S/N)		N	TIPO BLOQ	DEFINITIVO			CAN. FRAUDE		
PERIODO RENOVACION (MESES)	60	NO RENOVAR POR					SI RENOVAR		
COD. BONIFICACION		CADUCIDAD	BONIFICACION						
REGRABACION PENDIENTE		INDICADOR	TARJ. EMERGENCIA				NO		
INDICADOR C.T.S. :	0001-01-01	INDIC. ACCESO A CTAS :	N						
COMPRAS INTERNET :	N	F. ULT. COMPRA :	0001-01-01						
ESTAMPACIONES									
MOTIVO	PETICION	CADUCIDAD	DISEÑO				ACTIVAC.		
INNOMINADA		**/*/*/*	DISEÑO ESTANDAR				26-07-2023		
MENSAJERIA	TM/SITUAC		NRO/FECH. ENTR.				2023-07-26		
PERSONALIZACION	MANUAL :	N	0001-01-01	TOKEN :	*****				
ESTADÍSTICAS FACTURACION									

Imagen 2 – Reporte Biométrico

Reporte Biométrico: Resultados de Búsqueda								
(1 of 1)								
Tipo Documento	Documento	Tipo Operación	Tipo Verificación	Resultado	Centro de Costo	Terminal	Usuario	Fecha Verificación
Identidad	Identidad	Operación	Verificación	Resultado	Centro de Costo	Terminal	Usuario	Fecha Verificación
DNI	26646163	ECM	LOCAL	HIT	0316	8S22	P029858	31/07/2023 12:22:10
DNI	26646163	ABC	LOCAL	HIT	0316	8S2G	P015100	31/07/2023 12:08:39
DNI	26646163	ECM	LOCAL	HIT	0316	8S23	P025582	31/07/2023 12:05:27
DNI	26646163	DNT	LOCAL	HIT	0316	8S23	P025582	31/07/2023 10:41:13
DNI	26646163	CLT	LOCAL	HIT	0316	8S23	P025582	31/07/2023 10:36:01
DNI	26646163	CON	LOCAL	HIT	0316	8S27	P025390	19/07/2023 10:50:56

Imagen 3 – Reporte de Registro Biométrico RENIEC

Siglas:
HIT: Coincidencia entre huella registra en RENIEC con huella leída por nuestra lectora.
RENIEC: Local (Lima).
Fecha: 19.07.2023
Hora: 10:59:56
Documento Cliente: 26646163 - DNI del cliente que se presente revisar huella.
Centro de Costo 0316: Oficina Puente Piedra
Usuario P025360: Identificación de colaborador que realiza la consulta.

30. En ese sentido, y en tanto el denunciante no ha logrado probar lo contrario, este Colegiado verifica que la entidad financiera emitió la tarjeta de crédito cuestionada contando con el previo consentimiento del cliente, por lo que no resulta factible al atribución de responsabilidad administrativa.
31. Por las consideraciones expuestas, y contrariamente a lo concluido por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción 762-2025/ILN-CPC, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Terrones contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código, por el hecho referido a que el denunciado habría emitido a favor del denunciante una Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, con una línea de S/ 100 000,00, sin contar con su previo consentimiento; ello, en tanto se evidenció que la atribución del referido producto financiero contó con el previo consentimiento del denunciante.

Sobre la aplicación de las medidas de seguridad

32. El señor Terrones denunció que Banco BBVA no habría aplicado y/o adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

N°	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 2 700,00
2	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 4 900,00
3	01-03-2024	DISPOSICIÓN EFECTIVO	S/ 38 000,00

33. En sus descargos, Banco BBVA manifestó que las operaciones cuestionadas fueron procesadas de forma correcta a través de la Banca por Internet, cumpliéndose con los requisitos de validez respectivos; por lo que, no puede atribuírsele responsabilidad administrativa.

34. Ahora bien, según el marco teórico expuesto previamente en la presente resolución, desde el 2 de julio de 2022, las entidades bancarias deben implementar medidas de seguridad reforzadas para la realización de operaciones a través de canales digitales.
35. Siendo ello así, y, considerando que en el presente caso las operaciones materia de cuestionamientos se realizaron el 1 de marzo de 2024, a través de un canal digital (esto es, la Banca Móvil), corresponderá que Banco BBVA acreditar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad.
36. Por ende, Banco BBVA deberá acreditar el enrolamiento del denunciante a sus canales digitales (artículo 18) y, una vez acreditado ello, deberá presentar los medios probatorios que permitieran verificar que se emplearon las medidas de autenticación reforzada (artículo 19).

Sobre el análisis del enrolamiento

37. En cuanto al enrolamiento, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad requiere verificar la identidad del usuario y tomar las medidas para reducir la suplantación de identidad, así como generar las credenciales respectivas y asignarlas al usuario, las que deberán tener un ciclo de vida administrado por la entidad financiera.
38. Al respecto, la entidad financiera no ha proporcionado documentos conducentes a demostrar que el señor Terrenos se encuentra afiliado a la Banca Móvil; sin embargo, según lo manifestado por el denunciante en su Carta Notarial 1705-2024 del 11 de abril de 2024, este ha reconocido encontrarse afiliado a la Banca Móvil, medio a través del cual tomó conocimiento sobre las operaciones bancarias no reconocidas:

Imagen 4 – Carta Notarial 1705-2024

El 04 de marzo del 2024, ingresé a mi banca móvil a través de mi teléfono celular para revisar mi cuenta de ahorro y me di con la ingrata sorpresa que existen movimientos de cuenta extraños, entonces inmediatamente me apersoné a las oficinas del Banco Continental BBVA sede Puente Piedra, para reclamar y posterior a ello bloqueé mi cuenta y generé un reclamo a las 12:31 pm, en previsión de la ciberdelincuencia.

39. Siendo así, esta Comisión puede concluir que el denunciante se encuentra enrolado en los canales digitales de Banco BBVA. Por ende, corresponde evaluar si el proveedor denunciado empleó las medidas de autenticación reforzada, para ello se analizará el cumplimiento de los tres (3) requisitos referidos a: (i) la combinación de factores de autenticación, (ii) generación de código de autenticación y, (iii) notificación de datos de la operación.

Sobre el análisis de la autenticación reforzada

40. **Respecto del primer requisito**, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación distintos e independientes —como “algo que el usuario conoce” (contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), “algo que

el usuario posee” (la clave dinámica) y, “algo que el usuario es” (huella digital, patrón de iris, reconocimiento facial, entre otros)— Banco BBVA presentó una serie de *prints* de pantallas de sus sistemas internos, tal como se aprecia a continuación:

Imagen 5: “Reporte de Log Operaciones KT-80” (01/03/2024)

FEC_OPER	HMS_OPER	COD_PERSONOR	COD_TRANSAC	COD_DIVIOPER	IMP_IMPOPER	COD_ESTADO	COD_NUCONORD	COD_NUCONDES	COD_CANTRANSAC	COD_CNL_APT
3/1/2024	000024	29704635	BQ49	PEN	2700 \$		001108140002141544	001104420100017486	0000	GNET
3/1/2024	001211	29704635	BQ49	PEN	4900 \$		001108140002141544	001104420100017486	0000	GNET
3/1/2024	110114	29704635	MPS8	PEN	38000 \$		491912*****4822	001108140002141546	0000	GNET

- La solicitud de estas operaciones generó un código de autenticación o clave token a las 23:00:24, 23:12:11 y 10:01:14 (Ver imagen del siguiente párrafo)
- Con dicha clave (BQ49 y MPS8) se procedió a la ejecución de la “*transferencia a terceros y el avance de efectivo*” con cargo a su tarjeta de crédito realizada a las 00:00:24, 00:12:11 y 11:01:12, realizadas satisfactoriamente (Estado: S).

Imagen 6: “Reporte Log validación Softoken-Kibana”¹³

```
#2024-02-29 23:00:24 #2024-02-29T23:00:24Z#0#AUD_VALIDATE_USER#AUD_DATOS_ENTRADA=[{APPLICATIONCODE=13000013}[REFUID=L26646163]]#AUD_DATOS_SALIDA=[{RETURNCODE=0}[RETURNCODEDESCRIPTION=]]#

#2024-02-29 23:12:11 #2024-02-29T23:12:11Z#0#AUD_VALIDATE_USER#AUD_DATOS_ENTRADA=[{APPLICATIONCODE=13000013}[REFUID=L26646163]]#AUD_DATOS_SALIDA=[{RETURNCODE=0}[RETURNCODEDESCRIPTION=]]#

#2024-03-01 10:01:13 #2024-03-01T10:01:13Z#0#AUD_VALIDATE_USER_OCRA#AUD_DATOS_ENTRADA=[{APPLICATIONCODE=13000013}[REFUID=L26646163][CHALLENGE=57099883]]#AUD_DATOS_SALIDA=[{RETURNCODE=0}[RETURNCODEDESCRIPTION=]]#
```

Dicho mensaje contiene, además, el siguiente texto:

- **Nro documento:** identificación de la cliente, en donde se podrá apreciar el número de DNI de la cliente. (L26646163)
- **Fecha y hora de la generación del Token.**
- **aap:** identifica el canal de uso: 130000123 (la Banca móvil)
- **ReturnCode = 0:** código de respuesta que evidencia la validez de la operación con la clave de autenticación.

41. De la valoración conjunta de los citados medios probatorios, este Colegiado advierte el cumplimiento de los dos (2) factores de autenticación previstos en el Reglamento de Ciberseguridad, tal como se detalla a continuación:

¹³

Cabe señalar que, según lo reportado por la entidad financiera, el referido reporte de generación y validación de clave token ha sido remitido por su área de “America Security Architecture”, ubicada en la Ciudad de México, por lo que en las fechas y horarios consignados existe una diferencia horaria de una (1) hora con relación al Perú.

- **Algo que solo el usuario conoce:** Ingreso exitoso a la Banca por Internet (Banca Móvil) de Banco BBVA, empleando la clave digital y el teléfono celular registrado por el denunciante¹⁴.
 - **Algo que solo el usuario posee:** Durante el procesamiento de las operaciones bancarias, se hizo uso de la clave token (“Softoken”), la cual fue distinta para cada una de las transferencias la tarjeta.
42. En tal medida, corresponde ahora verificar el **segundo requisito del procedimiento de autenticación reforzada** referido la generación de un código de autenticación (métodos criptográficos).
43. Al respecto, de los *prints* anteriormente citados se verifica que las operaciones bancarias en controversia fueron identificadas con tres (3) códigos de números, signos y palabras, descritos en el “Reporte Log validación Softtoken-Kibana”, validados con clave token “Softoken”, distintos por cada operación (“OTP – One Time Passwords”), y con respuesta en cada una de estas de “Return Code=0”, por ende, la formación de dichos códigos contienen datos generados por el procesamiento de la operación, con lo cual se desprende el cumplimiento del segundo requisito del artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, pues dichas numeraciones obedecen al código de autenticación que las entidades financieras debían identificar en cada transacción¹⁵.
44. **Respecto al tercer requisito**, referido a la notificación de los datos de la operación al usuario, obra en el expediente las constancias de notificación de las tres (3) operaciones bancarias, al correo electrónico del denunciante (terronesteranpedro@gmail.com), en virtud de las cuales podemos concluir que Banco BBVA puso en conocimiento del señor Terrones los detalles de las operaciones cuestionadas.
45. Por consiguiente, esta Comisión concluye que Banco BBVA cumplió con demostrar que las operaciones bancarias, materia de denuncia, fueron realizadas válidamente, en tanto quedó acreditado el cumplimiento de los tres (3) requisitos de la autenticación reforzada.
- Sobre el sistema de monitoreo**
46. La aplicación de medidas de seguridad, en cuanto a operaciones bancarias no reconocidas, conlleva a una obligación legal para las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
47. Sobre el particular, obra copia del estado de cuenta de la Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, correspondiente al mes anterior (febrero

¹⁴ Según verificación remota efectuada, para acceder a la Banca Móvil de Banco BBVA, se requiere el ingreso del DNI del titular, y de su clave secreta.

¹⁵ Ver Resolución 107-2024/SPC-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2024.



2024) en que se procesaron las tres (3) operaciones bancarias cuestionadas de S/ 2 700, S/ 4 900, y S/ 38 000,00 (marzo 2024), en virtud del cual se aprecia que, de forma previa, el procesamiento de operaciones bancarias de S/ 2 900,00, S/ 4 900,00, S/ 5 000,00, S/ 19 000,00, y S/ 29 000,00 (“DISP. ALFA&OMEGA TECH”), **siendo operaciones que el denunciante no ha desconocido su procesamiento e involucran importes similares y/o mayores en comparación con las operaciones bancarias cuestionadas en el presente caso.**

48. En atención a ello, es posible concluir que las operaciones bancarias cuestionadas se encontraban dentro del patrón habitual de consumo del denunciante; por lo que, esta Comisión considera que no resultaba aplicable alguna medida de seguridad referente al sistema de monitoreo de la entidad financiera.
49. Por tanto, la entidad financiera logró demostrar la validez de las operaciones cuestionadas, no siendo aplicable la adopción de medidas de monitoreo sobre las mismas, al corresponder al patrón habitual del denunciante; por lo que, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa.
50. Por las consideraciones expuestas, y contrariamente a lo concluido por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción 762-2025/ILN-CPC, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Terrones contra Banco BBVA, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría aplicado y/o adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, de titularidad del denunciante; en tanto el proveedor acreditó la aplicación de las medidas de seguridad idóneas para el procesamiento de tales operaciones.

Nº	Fecha de la operación	Detalle	Importe
1	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 2 700,00
2	01-03-2024	DISP. ALFA&OMEGA TECH	S/ 4 900,00
3	01-03-2024	DISPOSICIÓN EFECTIVO	S/ 38 000,00

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Pedro Terrones Terán contra Banco BBVA Perú S.A., por presunta infracción al artículo 56.1, inciso b), del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado habría emitido a favor del denunciante una Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, con una línea de S/ 100 000,00, sin contar con su previo consentimiento; ello, en tanto se evidenció que la atribución del referido producto financiero contó con el previo consentimiento del denunciante.

SEGUNDO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Pedro Terrones Terán contra Banco BBVA Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado no habría aplicado y/o adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el



procesamiento de las siguientes operaciones bancarias no reconocidas, cargadas a la Tarjeta – Empresarial Capital de Trabajo Cuenta 4919*****4822, de titularidad del denunciante; en tanto el proveedor acreditó la aplicación de las medidas de seguridad idóneas para el procesamiento de tales operaciones.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación¹⁶. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo máximo de quince (15) días hábiles¹⁷, contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁸.

Con la intervención de los señores comisionados: Javier Mihail Pazos Hayashida, Lorena Pilar Sotelo Huamán, José Luis Liendo Sotomayor y Francisco Martín Sigüeñas Andrade.

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA

Presidente

Comisión de Protección al Consumidor
Indecopi Sede Lima Norte

¹⁶ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).

¹⁷ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 218. Recursos administrativos (...) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...).

¹⁸ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.